

1502176-38.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, vulgo "Nando", confessou o tráfico e a associação ao tráfico e negou o envolvimento dos acusados Fabrício e Erique na organização e também admitiu ser o vulgo "Perereca".

O réu BRUNO OLIVEIRA SANTOS confessou a acusação e que trabalhava para o "Nando" no "controle do comércio das drogas".

Contudo, a autoria também restou certa nas pessoas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1502176-38.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502176-38.2021.8.26.0616 - Controle: 2021/002078

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIQUE ARAUJO DOS SANTOS e outros

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

ERIQUE ARAUJO DOS SANTOS e FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, artigos 34 e 35, caput, todos da Lei nº11.343/2006, c.c. artigo 62, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo Códex; FABRICIO LUMINATI DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, artigo 34 e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e BRUNO OLIVEIRA SANTOS como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narra a denúncia, em data incerta, porém até o dia 04 de outubro de 2021, na cidade e comarca de Itaquaquecetuba, os denunciados ERIQUE ARAÚJO DOS SANTOS, FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, FABRICIO LUMINATI DA SILVA e BRUNO OLIVEIRA SANTOS, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput, e 34, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos, ainda, que, no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 15h57min,

na Avenida Ítalo Adami, nº 1.261, bairro Vila Zeferina e na Rua Piauí, nº 800, bairro Vila Miranda, ambos no município e comarca de Itaquaquecetuba, os denunciados ERIQUE ARAÚJO DOS SANTOS, FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA e FABRICIO LUMINATI DA SILVA, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 (três) pacotes contendo a substância Cannabis Sativa L., na forma da droga vulgarmente conhecida por K9, com peso total de 3.150g, 05 (cinco) tabletes e 01 (uma) porção da substância Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, com peso total de 5.250g, 142 (cento e quarenta e dois) pacotes e 19 (dezenove) sacos contendo a substância conhecida por cocaína, com peso total de 30.200g e 02 (duas) porções de crack, com peso líquido de 1.050g, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 23/25 e o laudo de constatação às fls. 28/33.

Infere-se, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionada, na Rua Piauí, nº 800, bairro Vila Miranda, neste município e comarca de Itaquaquecetuba/SP, os denunciados ERIQUE ARAÚJO DOS SANTOS, FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA e FABRICIO LUMINATI DA SILVA, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, possuíam, guardavam e utilizavam maquinário, instrumentos e outros objetos destinados à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, por meio de investigações levadas a cabo pela Polícia Civil, ERIQUE, vulgo "Perereca", é um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas neste município de Itaquaquecetuba e proprietário de diversos pontos de venda de drogas, tendo FRANCISCO, vulgo "Nando", como principal funcionário e pessoa de confiança. Para tanto, utilizavam-se de veículos dotados de compartimento secreto para transporte de drogas para distribuição aos pontos de venda.

Após investigações preliminares e levantamento de possíveis pontos de armazenamento e preparação dos entorpecentes, foi requerido e expedido mandado de busca e apreensão, além de mandado prisão temporária em desfavor de ERIQUE.

Em razão disso, no dia 04 de outubro de 2021, policiais civis deflagraram a operação e passaram a dar cumprimento aos mandados expedidos no bojo da medida cautelar de nº 1501629-42.2021.8.26.0278, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 94/126).

Na ocasião, policiais civis se dirigiram a uma padaria localizada na Rua Foz do Iguaçu, nº 80, neste município, local comumente utilizado como ponto de encontro de ERIQUE e FRANCISCO, momento em que os agentes estatais lograram localizar os denunciados no local, cientificando-os sobre o teor dos mandados.

Ato contínuo, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no imóvel localizado na Avenida Ítalo Adami, nº 1.261, os agentes estatais encontraram o veículo GM/Corsa GL, ano 1995, cor vermelha, estacionado na garagem, automóvel este que FRANCISCO portava as chaves, além do controle para abertura do portão da garagem. Na sequência, os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram, no seu interior, atrás dos bancos, um compartimento secreto contendo quarenta e dois sacos contendo papелotes de cocaína e três sacos grandes contendo a substância entorpecente denominada K9. O imóvel correspondente à vaga da garagem se encontrava vazio (apartamento 34 do Bloco B).

Em continuidade, após buscas realizadas no imóvel de FRANCISCO, no município de Suzano, os policiais encontraram a quantia de R\$ 1.433,25.

Dando continuidade ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais civis se dirigiram ao imóvel localizado na Rua Piauí, nº 800, neste município e localizaram uma máquina automática para embalar papелotes de cocaína em pleno

funcionamento, que estava sendo operada por FABRÍCIO. Na ocasião, também localizaram expressiva quantidade de cocaína, maconha e crack, além de diversos outros apetrechos utilizados na preparação dos entorpecentes, a saber: oito balanças, faca, colher, peneira, dois liquidificadores, bacias e bandejas, todos contendo resquícios de cocaína (cf. "item I" do laudo de constatação de fls. 28/33).

Em continuidade ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes estatais se dirigiram ao imóvel situado na Rua Esperança, nº 831 e se depararam com o denunciado BRUNO. No local, havia grande quantidade de embalagens utilizadas para a venda de entorpecentes, além de três aparelhos celulares que foram apreendidos e, após a autorização, verificaram neles anotações típicas de contabilidade do tráfico. Indagado informalmente pelos agentes, BRUNO confirmou que trabalhava para o denunciado FRANCISCO.

Diante dos fatos, todo o material foi devidamente apreendido e registrado (cf. anexos fotográficos de fls. 127/128).

Regularmente notificados, apresentaram defesa preliminar (fls. 337/351, 383/387; 423/425 e 446), sendo a denúncia recebida em 09/11/2021 (fls. 472/475). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. Consta dos autos laudo de exame químico toxicológico. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Em preliminar, inexistente qualquer fundamento válido de ilegalidade na ação dos policiais civis, já que estavam munidos de mandados de busca devidamente autorizados por decisão judicial, além de terem surpreendido parte dos acusados em pleno flagrante delito dos delitos descritos na denúncia.

Passo, nesta oportunidade, à análise do íterim meritório.

Desde já, anuncia-se o imperativo do julgamento de procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão e laudos periciais de constatação encartados aos autos às fls. 28/33 e laudo toxicológico de fls. 654/657.

A prova testemunhal também labora em desfavor dos acusados.

Os réus ERIQUE ARAÚJO DOS SANTOS e FABRICIO LUMINATI DA SILVA foram interrogados em juízo e negaram todos os fatos descritos na denúncia.

O réu FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, vulgo "Nando", confessou o tráfico e a associação ao tráfico e negou o envolvimento dos acusados Fabrício e Erique na organização e também admitiu ser o vulgo "Perereca".

O réu BRUNO OLIVEIRA SANTOS confessou a acusação e que trabalhava para o "Nando" no "controle do comércio das drogas".

Contudo, a autoria também restou certa nas pessoas de todos os acusados.

Senão, vejamos.

Segundo os policiais ouvidos, após longa investigação policial constataram que ERIQUE, vulgo "Perereca", é um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas no município de Itaquaquetuba e proprietário de diversos pontos de venda de drogas, tendo FRANCISCO, vulgo "Nando", como principal funcionário e pessoa de confiança. Para tanto, utilizavam-se de veículos dotados de compartimento secreto para transporte de drogas para distribuição aos pontos de venda e foi requerido e expedido mandado de busca e apreensão, além de mandado prisão temporária em desfavor de ERIQUE e, assim, deflagraram a operação e passaram a dar cumprimento aos mandados expedidos no bojo da medida cautelar de nº 1501629-42.2021.8.26.0278, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 94/126).

Os policiais enfatizaram que no cumprimento ao mandado de busca e apreensão no imóvel localizado na Avenida Ítalo Adami, nº 1.261, encontraram o veículo GM/Corsa GL, cor vermelha, estacionado na garagem, automóvel este que FRANCISCO portava as chaves, além do controle para abertura do portão da garagem. Na sequência, os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram, no seu interior, atrás dos bancos, um compartimento secreto contendo quarenta e dois sacos contendo papé debates de cocaína e três sacos grandes contendo a substância entorpecente denominada K9. O imóvel correspondente à vaga da garagem se encontrava vazio (apartamento 34 do Bloco B).

Disseram também que após buscas realizadas no imóvel de FRANCISCO, no município de Suzano, os policiais encontraram a quantia de R\$ 1.433,25. De outra parte, os agentes estatais se dirigiram ao imóvel localizado na Rua Piauí, nº 800, neste município e localizaram uma máquina automática para embalar papé debates de cocaína em pleno funcionamento, que estava sendo operada por FABRÍCIO. Na ocasião, também localizaram expressiva quantidade de cocaína, maconha e crack, além de diversos outros apetrechos utilizados na preparação dos entorpecentes, a saber: oito balanças, faca, colher, peneira, dois liquidificadores, bacias e bandejas, todos contendo resquícios de cocaína. Em continuidade ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes estatais se dirigiram ao imóvel situado na Rua Esperança, nº 831 e se depararam com o denunciado BRUNO. No local, havia grande quantidade de embalagens utilizadas para a venda de entorpecentes, além de três aparelhos celulares que foram apreendidos e, após a autorização, verificaram neles anotações típicas de contabilidade do tráfico. Indagado informalmente pelos agentes, BRUNO confirmou que tralhava para o denunciado FRANCISCO.

Com efeito, as testemunhas Silvio Moraes, Marcus Rian da Silva e Douglas Renato Suniga, policiais civis, declararam em juízo que a equipe já vinha monitorando FRANCISCO ONERSON ("NANDO") e ERIQUE ARAUJO DO SANTOS ("PERERECA") que faziam parte de uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, motivo pelo qual já conheciam sua rotina e na data dos fatos, por volta das 13h30, visualizam FRANCISCO (NANDO) chegar na padaria na R. Foz do Iguaçu, 80 (Padaria Portal de Poá), bem como viram que ERIQUE encontrava-se no lava rápido Trevo, localizado na R. Foz do Iguaçu, 55, ao lado da padaria. Diante disto decidiram abordar os dois simultaneamente. Com NANDO nada foi encontrado, apenas seu celular, e questionado se já possuía antecedente criminais, confessou ser procurado pela justiça. Com ERIQUE, nada de ilícito foi encontrado, somente seus dois celulares. Imediatamente, parte dos policiais civis (policial Marcus), acompanhado de ERIQUE, foram até o município de Mogi das Cruzes, cumprir mandado em sua residência. Que após isto, outra equipe policial, juntamente com NANDO foram até a Av. Ítalo Adame, 1261, em Itaquaquetuba, no Condomínio das Palmeira para cumprir o mandado de busca. No local foram recepcionados pela síndica do prédio, a Sra. Priscila Souza de Oliveira, RG 41.682.076/SP. Que no local, NANDO afirmou que não residia naquele prédio, e que ia até este endereço apenas para pegar as drogas que eram escondidas dentro de uma pick-up CORSA que ficava estacionada na vaga do apartamento 34 bloco B. Que foram até este apartamento, o qual encontrava-se vazio, e voltando dentro da citada pick-up, encontraram em um fundo falso 42 pacotes de cocaína e 3 sacos de maconha tipo "K9". Salienta o condutor que NANDO portava tanto a chave da citada

pick-up quanto o controle do portão do condomínio. Prosseguindo nas diligências, alguns agentes policiais nos deslocamos até a Rua Piauí para cumprimento do Mandado de Busca, onde surpreenderam o indiciado FABRICIO, o qual manuseava uma máquina de embalar que estava abastecida com cocaína, e além disto, grande quantidade de cocaína e outros equipamentos para a manipulação e embalagem de drogas. Por fim, as testemunhas esclareceram que tanto na padaria, quanto no lava-rápido, nenhum ilícito foi localizado. Em continuidade ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, parte dos agentes estatais se dirigiram ao imóvel situado na Rua Esperança e se depararam com o denunciado BRUNO. No local, havia grande quantidade de embalagens utilizadas para a venda de entorpecentes, além de três aparelhos celulares que foram apreendidos e, após a autorização, verificaram neles anotações típicas de contabilidade do tráfico. Indagado informalmente pelos agentes, BRUNO confirmou que trabalhava para o denunciado FRANCISCO e que se encontravam com os demais réus na padaria ou no lava-rápido. O Erique era o responsável pela distribuição das drogas e o Nando seu "braço direito".

O relato feito pelos policiais civis em contraditório judicial foi bastante claro, seguro e coeso na descrição dos fatos e definição das condutas de cada um dos acusados.

Comprovado o tráfico de drogas, a associação estável e permanente e com divisão de tarefas da associação criminosa ligada ao tráfico de drogas, inclusive com a utilização de máquinas e petrechos destinados à preparação e comercialização das drogas.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a ser imposta.

(1) aos réus ERIQUE ARAUJO DOS SANTOS e FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA:

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados que justifiquem a majoração da pena-base (maus antecedentes) que fixo em 5 anos e 6 meses de reclusão e em 550 dias-multa (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06); 3 anos e 6 meses de reclusão e em 1.250 dias-multa (artigo 34, caput, da Lei 11.343/06 ) e em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06).

A reincidência dos réus Erique e Francisco (fls. 171/177) e a condição de quem promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais dos demais acusados (art. 62, I, CP), elevarão a pena dos acusados para 6 anos de reclusão e em 600 dias-multa (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06); 4 anos de reclusão e em 1.300 dias-multa (artigo 34, caput, da Lei 11.343/06) e em 4 anos de reclusão, além de 800 dias-multa (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06).

A confissão do acusado Francisco não foi integral (já que negou o envolvimento do corréu Fabricio e não reconheceu o cometimento do delito do art. 34, da Lei) e, assim, não poderá ser utilizada na compensação com a sua condição de reincidente em delito de roubo.

Nos termos do artigo 69 do Código penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total 14 anos de reclusão, além de 2700 dias multa.

Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a associação para o tráfico, bem como a reincidência dos réus Erique e Francisco, demonstrando a dedicação dos acusados à organização criminosa destinada ao narcotráfico.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo,

uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

(2) ao réu FABRICIO LUMINATI DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, artigo 34 e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal:

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06); 03 anos de reclusão e em 1.200 dias-multa (artigo 34, caput, da Lei 11.343/06) e em 03 anos de reclusão, além de 700 dias-multa (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06).

Não há agravantes e atenuantes, causas de diminuição de aumento dignas de nota. Nos termos do artigo 69 do Código penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total 11 anos de reclusão, além de 2400 dias multa.

Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a associação para o tráfico e dedicação dos acusados à organização criminosa dedicada ao narcotráfico.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

(3) ao réu BRUNO OLIVEIRA SANTOS como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 03 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06).

Presente a atenuante da confissão integral do acusado e a manutenção da pena no seu mínimo legal.

Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando sua participação em associação para o tráfico e dedicação do acusado à organização criminosa dedicada ao narcotráfico.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

O cumprimento de pena para os acusados Erique, Francisco e Fabricio deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica, diligência mais harmônica. Daí, erige a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Quanto ao acusado Bruno, já que primário e de bons antecedentes, faz jus ao regime inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade.

Na confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR os réus como incursos nas sanções do artigo ERIQUE ARAUJO DOS SANTOS, FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, artigo 33, caput, artigo 34 e artigo 35, caput, todos da Lei nº11.343/2006, c.c. artigo 62, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo Códex, FABRICIO LUMINATI DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, artigo 34 e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e BRUNO OLIVEIRA SANTOS como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº nº11.343/2006 impondo aos réus

ERIQUE ARAUJO DOS SANTOS e FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA a pena privativa de liberdade no patamar de 14 anos de reclusão, além de 2700 dias multa, em regime fechado; ao réu FABRICIO LUMINATI DA SILVA a pena privativa de liberdade no patamar de 11 anos de reclusão, além de 2400 dias multa em regime fechado; e ao réu BRUNO OLIVEIRA SANTOS no patamar de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além de 700 (setecentos) dias-multa no piso legal.

Recomendem-se onde se encontram presos os réus Erique, Francisco e Fabricio para responderem presos ao recurso.

Expeça-se alvará de soltura para o réu Bruno, já que poderá recorrer em liberdade ao processo.

Condeno os acusados, ainda, a suportarem o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

PRIC.

Itaquaquecetuba, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SÉRGIO CEDANO - Juiz de Direito